

Convention

entre les

Chemins de fer fédéraux suisses CFF (ci-après «les CFF»)

Société anonyme de droit spécial ayant son siège à Berne

représentés par Infrastructure, Management des projets

Région Lausanne

Case postale 345

1001 Lausanne

et

l'Etat de Vaud (ci-après «le Canton»)

représenté par le Département des infrastructures,

Service de la mobilité

Avenue de l'Université 5

1014 Lausanne

concernant

**les responsabilités et la prise en charge des frais
d'approbation et d'élaboration du projet de nouvelle
halte à Prilly-Malley et de mise en soumission des
prestations y relatives**

Convention n° 0400-2007-0010 entre les CFF et l'Etat de Vaud concernant les responsabilités et la prise en charge des frais d'approbation et d'élaboration du projet de nouvelle halte à Prilly-Malley et de mise en soumission des prestations y relatives

0. Préambule

Le projet de construction d'une nouvelle halte CFF à Prilly-Malley s'inscrit dans le cadre du développement du RER Vaudois et du schéma directeur de l'Ouest Lausannois.

Le secteur de Malley, entre Lausanne et Renens, dispose d'importantes possibilités de développement urbain. La réalisation d'une nouvelle halte sur le réseau CFF à cet endroit favorisera ce développement en offrant une desserte performante et attractive par les transports publics.

Le Grand Conseil vaudois a adopté à cet effet le 6 février 2007 le décret accordant un crédit de CHF 4'920'000.- pour l'étude de la première étape du développement d'un Réseau express régional vaudois, comprenant l'aménagement d'une halte ferroviaire à Prilly-Malley.

La construction de la nouvelle halte de Prilly-Malley a été demandée par le Canton. Par conséquent, son financement est à la charge du Canton, avec l'appui financier de la Confédération dans le cadre du fonds d'infrastructure.

Le projet pourra en effet bénéficier d'une contribution de 50%, allouée par la Confédération au moyen du nouveau fonds d'infrastructure approuvé par arrêté des Chambres fédérales du 6 octobre 2006. Une contribution maximale de 40 millions de francs est accordée pour le développement du RER Vaudois, dont la halte de Prilly-Malley, au titre des projets urgents d'infrastructures de transport en agglomération. Les travaux devront toutefois débuter au plus tard à fin 2008. L'Office fédéral des transports a planifié une 1^{ère} libération des fonds de la Confédération en 2009.

Les coûts induits incomberont au Canton (cf. message du Conseil fédéral relatif au projet de loi fédérale sur le fonds d'infrastructure du 6 octobre 2006 [LFI_{Inf} ; FF 2006 7999 ss] ch. 2.5.3 al. 2).

Compte tenu de ce qui précède, les parties conviennent de ce qui suit :

1. Champ d'application

La présente convention règle les responsabilités concernant l'étude de la future halte de Prilly-Malley et la prise en charge des frais en relation avec l'approbation du projet, l'élaboration du projet de construction et les appels d'offres pour les travaux y relatifs.

L'étude se base sur le contenu du dossier PAP transmis à l'OFT le 30 août 2007.

2. Extensions futures

La halte de Prilly-Malley sera construite avec des quais d'une longueur de 220 mètres. Toutefois, en première phase, les quais seront exploités sur une longueur de 170 mètres seulement, tant que l'installation de signalisation et les enclenchements de la gare de Lausanne et du tronçon Lausanne-Renens ne seront pas renouvelés (horizon approximatif = ~ 2015 – 2020). Le Canton assumera le financement des modifications nécessaires à l'exploitation future de ces quais à 220 mètres. *(si aménagements de quais nécessaires)*

Convention n° 0400-2007-0010 entre les CFF et l'Etat de Vaud concernant les responsabilités et la prise en charge des frais d'approbation et d'élaboration du projet de nouvelle halte à Prilly-Malley et de mise en soumission des prestations y relatives

En outre, la halte sera aménagée en tenant compte des projets de développement de l'infrastructure ferroviaire, notamment de la réalisation d'une 4^e voie entre Lausanne et Renens. Le projet devra aussi préserver la possibilité de construire un saut-de-mouton dans le secteur de Sébeillon, ouvrage qui permettrait d'optimiser la gestion des circulations ferroviaires en gare de Lausanne. Une fois construite, la halte devra donc, le cas échéant, être adaptée à ces projets d'extension. Le Canton assumera le financement des modifications ultérieures de la halte en relation avec ces projets.

3. Prestations à accomplir

Les études doivent couvrir les phases suivantes des mandats d'ingénieurs et d'architectes selon le règlement SIA et les procédures d'approbation internes du Canton et des CFF :

- avant-projet (prestations partielles)
- projet de construction
- appel d'offres jusqu'à la proposition d'adjudication
- suivi de la PAP jusqu'à l'approbation par l'OFT

ainsi que les prestations suivantes :

- les prestations propres CFF :
 - la direction de projet
 - les études des spécialistes (technique ferroviaire, immobilier, etc.)
- les études environnementales
- les relevés de terrains (géotechnique, géométrie, etc.)
- la communication

4. Calendrier prévisionnel

- | | |
|---|---------------------|
| • Durée de la PAP : | - 09.2007 - 10.2008 |
| • Projet de construction jusqu'à l'octroi du crédit : | - 09.2007 - 10.2008 |
| • Début de l'exécution : | - 11.2008 |
| • <i>Mise en service souhaitée :</i> | <i>12.2010</i> |
| • Fin des travaux : | - 2011 - 2012 |

Ce calendrier est basé sur une planification optimiste, sans aucune marge, dans le but de pouvoir débiter les travaux avant fin 2008 selon les contraintes résultant de la LFIInfr. Les CFF mettront tout en œuvre pour respecter ces délais, mais ils ne peuvent prendre aucun engagement à ce sujet, ni en assumer une quelconque responsabilité.

Convention n° 0400-2007-0010 entre les CFF et l'Etat de Vaud concernant les responsabilités et la prise en charge des frais d'approbation et d'élaboration du projet de nouvelle halte à Prilly-Malley et de mise en soumission des prestations y relatives

5. Répartition des responsabilités dans la conduite du projet

Les responsabilités sont réparties comme suit :

Procédure d'approbation des plans (PAP) :

- Le Canton est responsable du dossier PAP et de ses compléments jusqu'à la déclaration de conformité du dossier par l'OFT.
- Le dossier a été contrôlé et signé par les CFF, lesquels agiront en tant que maître de l'ouvrage et interlocuteurs de l'OFT.
- Dès que ce dossier sera déclaré conforme par l'OFT, le suivi de la PAP sera effectué par les CFF.
- Les oppositions et recours éventuels seront traités par les CFF avec l'appui du Canton.

Projet de construction :

- Les études pour le projet de construction sont menées par les CFF.
- Une coordination étroite aura lieu entre le Canton et les CFF par l'intermédiaire d'un groupe technique.

Elaboration des dossiers d'appels d'offres :

- Les CFF en assument la responsabilité.
- Un comité de suivi des appels d'offres, composé de représentants des CFF et du Canton, sera mis en place.

6. Manuel de projet

Les CFF établiront un manuel de projet dès la signature de la présente convention. Celui-ci sera soumis à l'accord du Canton.

Le manuel de projet a pour but de donner un aperçu des études et des travaux et de leur organisation aux collaborateurs du projet.

Il détaillera le calendrier et la répartition des responsabilités entre les parties.

7. Budget estimatif des frais d'études

Les frais d'études sont estimés à 3 millions de francs selon des valeurs d'expérience.

Ils seront réévalués dans le cadre du suivi de projet, notamment après le dépôt des offres des groupements d'ingénieurs.

Le cas échéant, le Canton s'engage à prendre en charge des frais d'études supplémentaires résultant de modifications liées au projet de 4^{ème} voie et de l'aménagement d'un saut-de-mouton dans le secteur.

8. Facturation par les CFF des frais d'études

Les frais d'études et les honoraires des CFF et de leurs mandataires seront facturés au Canton au prix de revient, TVA en sus :

Convention n° 0400-2007-0010 entre les CFF et l'Etat de Vaud concernant les responsabilités et la prise en charge des frais d'approbation et d'élaboration du projet de nouvelle halte à Prilly-Malley et de mise en soumission des prestations y relatives

1. Les honoraires CFF seront facturés au Canton au tarif horaire de CHF 145.- HT (prix 2007, renchérissement réservé pour 2008).
2. Les honoraires des mandataires externes ainsi que les travaux et prestations de tiers seront facturés au prix coûtant, avec une majoration pour les frais administratifs des CFF selon taux en vigueur à la date de facturation (7,17% en 2007). Si le projet se réalise, cette majoration pour les frais administratifs des CFF sera déduite du coût final du projet.

En cas de non-réalisation du projet, tous les coûts des opérations et procédures déjà effectuées ou entamées seront définitivement pris en charge par le Canton.

Le Canton finance ces frais d'études grâce au crédit de CHF 4'920'000.- octroyé par le décret du Grand Conseil du 6 février 2007 portant sur l'étude de la première étape du développement d'un Réseau express régional vaudois.

9. Versement des contributions du Canton

Le Canton verse aux CFF une première avance de CHF 500'000.- en octobre 2007.

L'échéancier des versements suivants sera fixé d'entente entre les CFF et le Canton sur la base de la planification effective des besoins financiers, établie par les CFF et transmise au Canton.

10. Décompte des frais d'études

Un décompte final global sera établi à la fin des études. Le cas échéant, une facture finale, dont le délai de paiement sera de 30 jours, sera adressée par les CFF au Canton.

11. Suivi de projet et reporting

Les CFF assurent le suivi des engagements financiers des études. Ils établissent trimestriellement un tableau de suivi des engagements financiers décidés et futurs, des dépenses effectuées ainsi qu'une prévision des coûts finaux d'études.

Ils informent immédiatement le Canton dès qu'ils constatent que le budget selon le point 7 ci-dessus doit être adapté ; ils décident d'entente avec le Canton des mesures à mettre en œuvre.

Ils renseignent le Canton sur les mandats confiés à des tiers et les engagements pris à leur égard et lui adressent une copie des contrats signés ; ils le consultent au préalable sur les propositions de mandats selon les dispositions du manuel de projet.

12. Risques

Les risques, en particulier financiers et temporels, liés au déroulement des procédures de financement, d'approbation des plans (notamment les charges) et d'appels d'offres ainsi qu'au fait que les CFF vont passer directement de la phase d'étude préliminaire à celle de projet de construction, manière de pratiquer hors normes SIA, sont assumés exclusivement par le Canton.

Les CFF informent immédiatement le Canton en cas de survenance de tels risques.

Convention n° 0400-2007-0010 entre les CFF et l'Etat de Vaud concernant les responsabilités et la prise en charge des frais d'approbation et d'élaboration du projet de nouvelle halte à Prilly-Malley et de mise en soumission des prestations y relatives

13. Droit applicable aux procédures de soumission

Le droit fédéral s'applique, étant donné que les CFF seront propriétaires de la halte de Prilly-Malley et maîtres d'ouvrage, et que la moitié des coûts du projet sera prise en charge par la Confédération.

Le Canton sera associé aux procédures d'appels d'offres selon les dispositions du manuel de projet.

14. Validité de la convention

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les deux parties et reste valable jusqu'à la signature de la convention relative à l'exécution et au financement global du projet, actuellement en préparation.

15. Litiges

Tout litige relatif à l'interprétation ou l'application de la présente convention, et que les parties ne parviendraient pas à résoudre à l'amiable, sera soumis à un tribunal arbitral siégeant à Lausanne et dont les parties s'engagent à accepter la décision.

La constitution du tribunal arbitral et la procédure applicable sont prévues dans le Concordat intercantonal sur l'arbitrage.

16. Nombre d'exemplaires

La présente convention est établie en deux exemplaires. Chaque partie en reçoit un exemplaire daté et signé.

Lausanne, le ...11.12.2007

Pour l'Etat de Vaud



François Marthaler
Chef du Département des Infrastructures

Berne et Lausanne, le1.8.OCT. 2007

Pour les CFF
Infrastructure



Hans-Jörg Hess
Chef
Division Infrastructure



Jean-Luc Spertini
Chef de région
Management des projets Lausanne